

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1496/2535

นาย ประเทศ ไชย พัง ยาง
นาย สุทธิ จตุพร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 241

โจทก์กับ อ. ได้ร่วมกันเปิดศูนย์ภาษาขึ้นที่ตึกแถวของจำเลยโจทก์กับ อ. ตกลงกับจำเลยว่ โจทก์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการทั้งหมดและจะจ่ายผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทนให้แก่จำเลยผู้เป็นเจ้าของสถานที่ร้อยละ 30 ของรายได้ที่ได้รับ โจทก์ได้ซื้อเครื่องใช้ประจำสำนักงานชนิดต่าง ๆ และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามบัญชีทรัพย์สินพิพาทรวมราคา 19,915 บาท เพื่อนำมาใช้ในตึกแถวโจทก์จึงเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินพิพาทจากบุคคลภายนอก เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของศูนย์สอนภาษา โดยไม่มีหนี้อันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นแต่อย่างใดส่วนค่าน้ำค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่าผลประโยชน์ตอบแทนที่จะต้องแบ่งให้จำเลยที่โจทก์ค้างชำระแก่จำเลยอยู่นั้น ก็เป็นหนี้ที่เกิดจากการดำเนินกิจการของศูนย์สอนภาษา เพื่อประโยชน์ในการจัดการให้บริการแก่ลูกค้าที่มาติดต่อเท่านั้น หาใช่หนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่จำเลยเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินพิพาทซึ่งจำเลยครอบครองอยู่ตาม ป.พ.พ.มาตรา 241 ไม่ จำเลยจึงไม่มีสิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินพิพาท.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2527 โจทก์กับนาย
อาภรณ์ พุกษะศรี ได้ร่วมกันเช่าตึกแถวของจำเลยเปิดเป็นศูนย์ภาษาบางกะปิ
โจทก์เป็นผู้ลงทุนด้วยเงิน ส่วนนายอาภรณ์ลงทุนด้วยแรง โดยให้ค่าตอบแทน (ค่า
เช่า) แก่จำเลยร้อยละ 30 ของยอดรายรับไม่เกิน 30,000 บาท หากเกิน 30,000 บาท
ให้ร้อยละ 20 ของส่วนที่เกิน 30,000 บาท โจทก์ได้ออกเงินซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ใน
กิจการของศูนย์ภาษาดังกล่าวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,915 บาท ต่อมาโจทก์ได้ขนย้าย
ทรัพย์สินของโจทก์ดังกล่าวออกไปจากตึกแถวของจำเลยนำไปเก็บไว้ที่ตึกแถวที่โจทก์
เช่าแห่งใหม่ จำเลยได้กลั่นแกล้งโจทก์โดยไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่า
ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของจำเลยและโจทก์ได้ลักเอาทรัพย์สินเหล่านั้นไป ผลของการ
สอบสวนปรากฏว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของโจทก์ พนักงานอัยการได้มีคำสั่งไม่ฟ้อง
โจทก์ในข้อหาลักทรัพย์สิน โจทก์ขอรับทรัพย์สินดังกล่าวคืนจากจำเลยแต่จำเลยไม่ยอม
คืนให้ ขอให้จำเลยคืนทรัพย์สินทั้งหมดแก่โจทก์ตามสภาพเดิม หากคืนไม่ได้ให้จำเลยใช้
ราคาเป็นเงิน 19,915 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ทรัพย์สินตามฟ้องไม่ใช่ของโจทก์ เมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายน
2527 จำเลยกับนายอาภรณ์ พุกษะศรี ได้ร่วมกันเปิดศูนย์ภาษาที่อาคารตึกแถวของ
จำเลยใช้ชื่อว่า "ศูนย์ภาษาบางกะปิ" โดยมีข้อตกลงกันว่านายอาภรณ์เป็นผู้จัดหาครู
มาทำการสอนและบริหารด้วยค่าใช้จ่ายของนายอาภรณ์เอง หากมีรายได้ จำเลยจะได้
รับส่วนแบ่งในอัตราร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้รับก่อนหักค่าใช้จ่ายตลอดไป เมื่อ
ตกลงกันแล้ว นายอาภรณ์ก็ได้จัดซื้อทรัพย์สินต่าง ๆ ตามบัญชีทรัพย์สินท้ายฟ้องและ
ทรัพย์สินอื่น ๆ อีก รวมทั้งจ้างครูผู้สอนและลูกจ้าง ซึ่งรวมทั้งโจทก์ด้วยมาดำเนินการ
กิจการได้ดำเนินมาประมาณ 1 เดือน นายอาภรณ์ไม่สนใจที่จะดำเนินการต่อไป
จำเลยจึงต้องเข้าดำเนินการแทนและจำเลยได้ทบทวนออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ได้แก่ ค่าจ้างครูสอน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และต้องรับผิดชอบสอน
นักเรียน 7 คน ให้ครบหลักสูตร 3 เดือน ตามที่สมัครเรียนไว้รวมเป็นเงินทั้ง

สิ้น 31,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายจำนวนนี้นายอาภรณ์จะต้องรับผิดชอบใช้คืนแก่จำเลย และ
ยังจะต้องแบ่งเงินให้จำเลยร้อยละ 30 ของยอดค่าเล่าเรียนที่รับไว้อีก 11,700 บาท
คิดเป็นเงิน 3,510 บาทแต่นายอาภรณ์มิได้ชำระให้แก่จำเลย ส่วนทรัพย์สินตามบัญชี
ทรัพย์สินท้ายฟ้องนั้น นายอาภรณ์เคยให้คนมาขนเอาไปบางส่วนแล้ว ยังคงเหลืออยู่ที่
จำเลยบางรายการ ซึ่งจำเลยจะต้องยึดหน่วงไว้จนกว่านายอาภรณ์มาคิดบัญชีหนี้สิน
ให้เสร็จสิ้นกันก่อน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น ฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า โจทก์กับนายอาภรณ์ได้ร่วมกันเปิด
โรงเรียนศูนย์ภาษาบางกะปิ โดยโจทก์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพียงฝ่ายเดียว ส่วนนาย
อาภรณ์มีหน้าที่จัดหาอาจารย์ไปสอนนักเรียนกับจัดหลักสูตรเท่านั้นและทรัพย์สิน
ตามบัญชีท้ายฟ้องทุกรายการเป็นของโจทก์ โดยอยู่ในความครอบครองของจำเลย
ทั้งหมด แต่โจทก์ยังมีหนี้สินติดค้างอยู่กับจำเลย โดยทรัพย์สินเหล่านั้นเกี่ยวพันกับเรื่อง
ดังกล่าวอันเป็นคุณประโยชน์แก่จำเลยจำเลยจึงมีสิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินของโจทก์
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 241 โจทก์จึงไม่อาจฟ้องเรียกคืนจาก
จำเลยได้พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยมีสิทธิยึด
หน่วงทรัพย์สินพิพาทหรือไม่ พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์กับนาย
อาภรณ์ พฤษะศรีได้ร่วมกันเปิดศูนย์ภาษาขึ้นที่ตึกแถวเลขที่ 185/90 ของจำเลย
โดยรับสอนภาษาต่างประเทศให้แก่บุคคลทั่วไป โจทก์กับนายอาภรณ์ตกลงกับจำเลย

ว่า โจทก์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการทั้งหมด และจะจ่ายผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทนให้แก่จำเลยผู้เป็นเจ้าของสถานที่ในอัตราร้อยละ 30 ของรายได้ที่ได้รับ โจทก์ได้ซื้อเครื่องใช้ประจำสำนักงานชนิดต่าง ๆ และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามบัญชีทรัพย์สินท้ายฟ้อง รวมราคา 19,915 บาท เพื่อนำมาใช้ในตึกแถวดังกล่าวเห็นว่า โจทก์เป็นผู้ซื้อทรัพย์สินพิพาทมาจากบุคคลภายนอก เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของศูนย์ภาษา โดยไม่มีหนี้อันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นแต่อย่างใด ส่วนค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์และค่าผลประโยชน์ตอบแทนที่จะต้องแบ่งให้จำเลยที่โจทก์ค้างชำระแก่จำเลยอยู่นั้น ก็เป็นหนี้ที่เกิดจากการดำเนินกิจการของศูนย์ภาษาเพื่อประโยชน์ในการจัดการให้บริการแก่ลูกค้าที่มาติดต่อเท่านั้นหาใช่เป็นหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่จำเลยเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินพิพาทซึ่งจำเลยครองอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 241 ไม่จำเลยจึงไม่มีสิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินพิพาทเหล่านั้นไว้ จึงต้องคืนให้แก่โจทก์ผู้เป็นเจ้าของไป..."

พิพากษากลับ ให้จำเลยคืนทรัพย์สินทั้งหมดตามบัญชีทรัพย์สินท้ายฟ้องให้แก่โจทก์ตามสภาพเดิม หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา 19,915 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ.

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสมิตร-สนัด หมายสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น